Lección 3: La posición del ciudadano ante la administración - Pepe Ribera

1. La sujeción del ciudadano a la administración y sus formas
    A) Las relaciones de sujeción general
    B) Las relaciones de sujeción especial
2. Las diversas posiciones (situaciones jurídicas) del ciudadano ante la administración
    A) Posiciones activas
        Potestad
        Derecho subjetivo
        Interés legítimo
    B) Posiciones pasivas
        Sujeción
        Deberes
        Obligaciones
    C) Posiciones mixtas o intermedias
        Cargas
        Poderes/deberes o poderes funcionales
3. Los derechos del ciudadano en sus relaciones con las administraciones (art. 13 LPAC)
4. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
    A) El principio de transparencia

1. La sujeción del ciudadano a la administración y sus formas

El ciudadano está en una situación de **sujeción** a la Administración. La Administración está en una posición de **supremacía** frente al ciudadano.

A) Las relaciones de sujeción general

Es aquella en la que **nos encontramos todos los ciudadanos por el mero hecho de ser ciudadanos**. Todos nosotros, por el mero hecho de exisitir, guarda una relación de sujeción general frente a la Administración.

Características:

- **Ordinaria, vulgar → todos estamos en la misma situación.**

Esta relación de sujeción general implica que los ciudadanos **debemos tolerar el ejercicio de las potestades administrativas**. (no quiere decir estar de acuerdo ni aquietarse, pero debemos partir de que la administración sanciona, y es propia).

Nos iguala a todos frente a la Administración.

B) Las relaciones de sujeción especial

Para referirnos al **vínculo más intenso** o especialmente intenso que tienen **determinados colectivos de ciudadanos con determinadas Administraciones**. Vínculo especial o más intenso que otorga a la Administración poderes más intensos respecto de esos colectivos.

Todos los ciudadanos (**sin excepciones**) estamos en una relación de sujeción general frente a las AAPP. Pero solo algunos colectivos de ciudadanos, como consecuencia de su especial vinculación con una administración concreta, guardan una relación de sujeción especial.

Ej: los **presos** - internos en centros penitenciarios. **Empleados públicos**. Los **estudiantes** de centros públicos. **Contratistas** de la Administración (concesionarios). Personas ingresadas en centros hospitalarios públicos. Personas usuarias en establecimientos sociales residenciales.

Ej: soy un estudiante e insulto a un profesor es diferente que si una persona de la calle insulta a un profesor. Si una persona de la calle insulta al profesor, es un delito de **injurias**, y si se querella contra él, se le querellará penalmente. Si un estudiante insulta al profesor, es un delito de **injurias**, y si se querella el profesor será penalmente. Pero además es una **falta disciplinaria**, y el rector aplicará una sanción desciplinaria que se le añadirá a la querella criminal.

La Udl puede establecer una relación de permanencia ante estudiantes, pero no ante personas que no esten matriculadas.

▼ **¿Qué relaciones de sujeción abarcan un ámbito poblacional más grande?**

Las relaciones de sujeción general.

2. Las diversas posiciones (situaciones jurídicas) del ciudadano ante la administración

A) Posiciones activas

Aquellas que colocan al ciudadano en una posición de **poder** o en una posición **positiva** frente a la Administración. “Las buenas”.

Potestad

Consiste en un **poder genérico de actuación**. En la medida en que alguien es titular de una potestad, éste alguien puede hacer aquello en que consiste la potestad.

Lo importante de la potestad es que tiene como contrapunto el deber de tolerancia por parte de los demás. Se tiene que ejercer dentro de la **legalidad**, ya que no son ni ilimitadas ni incondicionadas.

El concepto de potestad referido al ciudadano tiene una importancia relativa, ya que tienen una vinculación negativa al derecho.

Entonces, **no es irrelevante referido al ciudadano pero es secundario**.

Ej: potestad de participación ciudadana. Potestad de uso común general del dominio público viario - tenemos la potestad de salir a las calles a caminar, correr, bicicleta, patinetes, coches, …

▼ **¿Las potestades del ciudadano le otorgan a este una vinculación negativa al derecho?**

No, la potestad es secundaria en cuanto a la vinculación negativa al derecho.

Derecho subjetivo

Es la posición activa **más intensa**.

Posición activa del ciudadano que le da el **poder de exigencia de prestación concreta a un tercero obligado** (la Administración). Y si este tercero no cumple con la prestación, el titular del derecho subjetivo puede acudir a los tribunales de justicia para que se imponga el cumplimiento.

Puede tener su **origen** en 2 lugares:

1. **Normativo**: es habitual que así sea. Que nos lo atribuya el ordenamiento jurídico.
2. **Relación jurídica concreta**: que en un negocio jurídico con un tercero definamos nuestro derecho subjetivo.

Tenga el origen que tenga, **siempre se materializa en una relación jurídica concreta**.

Ej: art. 27 CE reconoce el **derecho fundamental a la educación**. → derecho a acceso a un centro universitario (cumpliendo requisitos), y derecho a que se nos preste el servicio educativo.

▼ **Art. 27 CE: *libertad de enseñanza + derecho a la educación***

1. *Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.*
2. *La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.*
3. *Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.*
4. *La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.*
5. *Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.*
6. *Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.*
7. *Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.*
8. *Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.*
9. *Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.*
10. *Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.*

La proclamación la tenemos en abstracto, pero se concreta en nuestra relación bilateral con la Udl.

Ej: **derecho subjetivo nacido de una relación jurídico concreta** → al salir de clase vamos a la cafetería a desayunar. Estamos haciendo un contrato de compraventa - café con leche. Nuestro derecho subjetivo es que se nos entregue el

café con leche, y el derecho subjetivo de la cafetería es que le paguemos el precio. →

Si nosotros no recibimos el derecho a la educación por la Udl, podemos ir a los tribunales para que fuerzen a la Udl para que preste sus servicios. Si nosotros no pagamos el cafe con leche, nos demandará judicialmente.

El derecho subjetivo, por lo tanto, frente a su titular, **siempre hay un tercero que tiene una obligación.**

▼ **¿Qué diferencia al derecho subjetivo de la potestad?**

En el derecho subjetivo, en contrapartida, alguien tiene una obligación, mientras que en la potestad no.

Interés legítimo

Los intereses legítimos están protegidos por el derecho. ¿En qué se diferencia del derecho subjetivo?

Posición activa del ciudadano que no le permite exigir una acción concreta a un tercero, sino que lo único que le otorga a su titular es un poder reaccional o defensivo → un poder para reaccionar frente a la conducta de terceros en defensa de sus intereses.

Ej: hay una calle de una ciudad. Hay un bar que tiene una terraza. Es el único bar de la calle, pero hay un señor que quiere abrir otro bar en la calle. Y además va a pedir autorización para abrir una terraza. Entonces, el dueño del bar 1 es titular de algun derecho subjetivo frente al bar 2 o frente a la administración. Ahora bien, en la medida que el bar 1 pierde sus intereses económicos, puede intentar meterse en el procedimiento del bar 2 para que no le otorguen la licencia. Si se la han otorgado, puede poner un recurso. Y si le desestiman, puede meter un recurso contencioso-administrativo.

Como titular de un interés legítimo, puede hacerlo.

Ej: las farmacias no pueden estar muy cerca entre ellas ni con centros sanitarios. En un municipio pongamos que hay 3 farmacias y dan licencia para una otra. Las 3 farmacias existentes pueden intentar que no se dé. Reaccionar frente a sus intereses.

Solo los titulares de derechos subjetivos y los titulares de intereses legítimos **tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo**.

Sólo pueden ser **parte de un procedimiento administrativo y de un contencioso-administrativo** quienes sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo que pueda **verse afectado por la resolución de dicho procedimiento.**

Ley 39/2015

▼ **¿Quienes tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo?**

- Titulares de un derecho subjetivo
- Titulares de un interés legítimo

B) Posiciones pasivas

Con carácter general, las posiciones pasivas son posiciones **desfavorables**, negativas. Ordenadas en **orden de intensidad**.

Sujeción

Es el **deber genérico de tolerancia al ejercicio de las potestades ajenas**. Ej: cuando alguien es titular de una potestad, esa titularidad implica que todos los demás deben tolerar el ejercicio de la potestad.

Es muy genérica, todos estamos sujetos al ejercicio legítimo de las potestades ajenas.

Si alguien sale en patinete correctamente en la calle, lo debemos tolerar. Si la AP ejerce la potestad expropiatoria según la legalidad, debemos tolerar el ejercicio de esta potestad.

▼ **¿Con qué posición activa se puede relacionar la sujeción?**

La sujeción es el deber genérico de tolerancia al ejercicio de las potestades ajenas.

Deberes

Aquella posición pasiva que **impone una determinada conducta al margen de una relación jurídica concreta**. Todos nosotros tenemos muchos deberes de convivencia. Deberes que están más allá de la existencia de una relación jurídica concreta.

Estos deberes tienen siempre un **origen normativo**. Es la norma jurídica la que impone los deberes.

Obligaciones

Contrapunto al **derecho subjetivo**. Lo **opuesto**. Allí donde haya un derecho subjetivo, va a haver un tercero obligado. La obligación es **aquel deber de llevar a cabo una prestación concreta a favor del titular de un derecho subjetivo.**

Si no cumplimos con nuestra obligación, se nos podrá exigir el cumplimiento en vía judicial.

El **origen** de la obligación puede ser:

- **Normativo**
- **Negocio jurídico concreto.**

Pero **siempre se materializa en una relación jurídica concreta**.

C) Posiciones mixtas o intermedias

Cargas

Cabe **diferenciarla de la obligación**.

En apariencia, impone a su titular el deber de hacer algo. Pero su característica es que si el titular de la carga no le da cumplimiento, el único perjudicado será él mismo.

La carga en realidad no impone nada, porque el titular de la carga es libre de darle cumplimiento o no. Pero **si no le da cumplimiento los perjuicios son todos para el.**

Hay 2 especialmente reconocibles:

- **De la prueba**: el ciudadano puede hacer las afirmaciones que quiera ante la administración. Pero pesa sobre él la prueba de la veracidad de las afirmaciones. Si no quiere llevar a cabo ninguna actividad aprobatoria la administración no dará credibilidad a lo que ha dicho.
- **Recursos**: cuando un ciudadano no está de acuerdo con una decisión administrativa, puede impugnarla. ***Si decide no recurrir, los perjuicios serán para el.*** Nunca rectificarán la decisión que considera ilegal.

▼ **¿Qué 2 cargas especialmente reconocibles hay?**

- Carga de la prueba
- Carga de recursos

Poderes/deberes o poderes funcionales

Son posiciones jurídicas mixtas que tienen por tanto un doble contenido. Contenido **activo/positivo** y un contenido **pasivo/negativo**.

No hay muchos, es una figura bastante exótica.

Ej:

Art. 30 CE. Derecho y deber de defender a España.

▼ **Art. 30 CE:**

1. ***Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España***.
2. *La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.*
3. *Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.*
4. *Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.*

Art. 45 CE: Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de protegerlo.

▼ **Art. 45 CE:**

1. ***Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.***
2. *Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.*
3. *Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.*

3. Los derechos del ciudadano en sus relaciones con las administraciones (art.

13 LPAC)

▼ **Art. 13 LPAC: d*erechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas***

Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:

*a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un **Punto de Acceso General electrónico de la Administración.***

*b) A ser **asistidos** en el uso de **medios electrónicos** en sus relaciones con las Administraciones Públicas.*

*c) A utilizar las **lenguas oficiales** en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.*

*d) Al **acceso a la información pública, archivos y registros**, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.*

*e) A ser tratados con **respeto** y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.*

*f) A **exigir las responsabilidades** de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.*

*g) A la obtención y utilización de los **medios de identificación** y **firma electrónica** contemplados en esta Ley.*

*h) A la **protección de datos** de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.*

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.

1. Es **imposible elaborar una lista cerrada** y completa de derechos de los ciudadanos ante la administración, porque este reconocimiento de derechos está **disperso en todo el ordenamiento jurídico.**

2. A pesar de que no podemos hacer una lista cerrada de derechos, el **art. 13 L 39/2015, LPAC**, establece una enumeración de derechos de los ciudadanos en

sus relaciones con las AAPP.

3. No podemos confundir los derechos del art. 13 con los del art. 53 L 39/2015. La diferencia está en que **los derechos del art. 13** son **derechos del ciudadano en sus relaciones con las AAPP**, mientras que **los derechos del art. 53** son **derechos del ciudadano en el procedimiento administrativo.**

▼ **Art. 53 LPAC:** ***derechos del interesado en el procedimiento administrativo***

1. *Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:*

   a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
   Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

   b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

   c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

   d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en

poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

   a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

   b) A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Aquellos ciudadanos que son interesados, además de ser titulares del art. 13, son titulares de los derechos más específicos del art. 53 (lección 8). No se deben confundir.

▼ **¿Dónde encontrados recogidos los derechos del ciudadano en sus relaciones con las administraciones?**

Art. 13 LPAC.

Cabe destacar **3 de estos derechos**.

a. **A comunicarse con las AAPP a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración**

Derecho del ciudadano a relacionarse con la AAPP mediante medios electrónicos. Se desarrolla en el **art. 14 de la L 39/2015.**

▼ **Art. 14 LPAC:** ***derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas***

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de
relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y
para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica,
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

1. En primer lugar, el **ciudadano elige libremente**. Es una opción del ciudadano relacionarse por medios electrónicos y por medios no electrónicos. Pero **todo ciudadano tiene derecho a relacionarse por medios electrónicos.**

2. Esto implica que **todas las AAPP deben tener o cumplir con las exigencias de administración electrónica**. Y en particular todas las AAPP han de poner a disposición de la ciudadanía un ***punto de acceso general electrónico.***

   Toda las AAPP han de tener el punto de acceso a través del cual el ciudadano se pueda comunicar. Pero el ciudadano no está obligado a usar el punto de acceso electrónico.

La propia ley dice que **algunos colectivos están obligados** a relacionarse con la AAPP mediante acceso electrónico:

a. Personas jurídicas.

b. Entidades sin personalidad jurídica propia (comunidad de vecinos).

c. Empleados públicos.

d. Profesionales para el ejercicio de cuya profesión sea necesaria la colegiación. No pueden hacerlo por otros cauces.

e. Los representantes de los anteriores. Es decir, los representantes de todos aquellos sujetos que están obligados a relacionarse electrónicamente con la AAPP también están obligados a relacionarse electrónicamente con la AAPP.

Se pretende **que nadie se escape de la obligatoriedad** de comunicación electrónica con la AAPP.

Estos anteriores los dice el **art. 14** de esta ley.

Estos colectivos tienen el deber jurídico de relacionarse jurídicamente con la AAPP. Hay otros colectivos en el art. 14 de esta ley.

▼ **¿Qué colectivos están obligados a relacionarse obligatoriamente de forma electrónica con la administración?**

a. Personas jurídicas
b. Entidades sin personalidad jurídica propia
c. Empleados públicos
d. Profesionales para el ejercicio de cuya profesión sea necesaria la colegiación
e. Los representantes de los anteriores

Las **AAPP pueden ampliar** la lista de colectivos obligados a relacionarse electrónicamente con las AAPP. Y esta amplicación tienen que hacerla **a través de norma reglamentaria → Norma jurídica.**

No tienen libertad absoluta, hay 2 restricciones:

1. Esa ampliación solo puede ser para ***procedimientos o trámites administrativos concretos***. **No** puede ser una ampliación **genérica**.
2. Esa ampliación deberá *estar* ***justificada en la capacidad económica, técnica, dedicación profesional*** u *otros motivos* que acrediten que ese colectivo concreto tiene acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Ej: Podría la AAPP establecer que el colectivo de los pensionistas debe tramitar electrónicamente la solicitud de pensiones? no, porque por la razón de edad y de formación no tienen acceso a los medios electrónicos. Es mucho más sencillo relacionarse en papel o de manera presencial.

   Tampoco podría obligarse a las personas con *discapacidad psíquica*.

▼ **¿Qué limitaciones tiene la A para ampliar los supuestos de relación electrónica?**

1. Solo puede ser para procedimientos o trámites adm concretos, no de forma genérica
2. Tendrá que estar justificada en la capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos

b. **A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.**

Derechos lingüísticos: en aquellas CCAA que tienen múltiples lenguas oficiales.

Se desarrollan en el **art. 15** L 39/2015. Para el ámbito de las **Administraciones Locales Catalanas**, hay que añadir el **art. 9 de la L1/1998** de política linguística de Cataluña. Ley de Parlament.

▼ **Art. 15 LPAC:** ***lengua de los procedimientos***

1. *La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.*
   En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

2. *En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.*

3. *La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.*

La esencia de los derechos lingüísticos consiste en que, en aquellas **CCAA con varias lenguas cooficiales**, el ciudadano tiene derecho a relacionarse con cualesquiera administraciones en dicho territorio en la lengua cooficial que decida.

Esto significa que cualquiera de nosotros puede dirigirse a cualquier organo público catalán en catalán o español. Esto sólo en Cataluña. No puede dirigirse en catalán a organos de la AAPP fuera de Cataluña.

c. **Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.**

Art. 13 d)

Lo que hace este artículo 13 es **proclamar o reconocer el derecho de acceso a la información pública**. Remite a una ley sectorial, L 19/2013 de transparencia y buen gobierno. "Ley de transparencia" → la tendremos que llevar al examen!!!!!!! LA ESTATAL Y LA AUTONÓMICA. Esta ley se aplica a todo el territorio español.

Además, **todas las CCAA han dictado su propia ley de transparencia**. Las leyes autonómicas se caracterizan todas ellas porque refuerzan el acceso a la información. Son más exigentes que la ley estatal básica.

En Cataluña, la ley de transparencia es la L 19/2014 de 29 de Diciembre.

TRAER TODAS LAS LEYES QUE HEMOS USADO AL EXAMEN

d. **A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las AAPP**

e. **A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.**

f. **A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.**

g. **A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley**

h. **A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.**

i. **Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.**

4. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

A) El principio de transparencia

Principio por el cual el procedimiento administrativo se realizará con **transparencia**, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.

Las principales notas características de la legislación sobre transparencia. Elementos básicos:

1. **Ámbito subjetivo** → cabe destacar que a la legislación de transparencia no solo se someten las **AAPP**, sino que se someten **otras instancias públicas** que no son administración. Ej: partidos políticos, o sociedades mercantiles. Universidades públicas. Federaciones deportivas.

2. **Diferenciamos 2 cauces de acceso a la información pública:**

   a. **Deber de información activa**: el deber que tienen determinados sujetos del ámbito subjetivo (no todos) de publicar de oficio (sin que nadie se lo pida) determinada información. Hay determinadas informaciones que la AAPP debe facilitar al ciudadano sin necesidad de que el ciudadano la solicita.

      Por esto se llama deber de información activa. Se materializa a través del correspondiente ***portal de transparencia*** → está en la página web que debe de tener toda AP. Si entramos en la web de toda AP, tenemos una pestaña que pone “portal de transparencia”.

   b. **Derecho subjetivo de acceso**. En relación con toda aquella información que no esté en el portal de transparencia, los ciudadanos tenemos derecho a presentar una solicitud para que nos faciliten una información que queramos. Por tanto, consiste en el acceso a la AP previa solicitud del ciudadano.

      No es un derecho absoluto.

      i. En primer lugar, hay materias en las que no existe el derecho de acceso. Ej: derecho a la protección de datos,…

      ii. No toda solicitud va a ser estimada. Ej: solicitudes abusivas, …

      Este es un derecho de los ciudadanos. Lo que es lo mismo: no está sujeto a la condición de titular de un derecho subjetivo o interés legítimo. **Cualquier ciudadano, por el mero hecho de serlo, puede ejercer el derecho subjetivo de acceso**. Con arreglo del criterio que le dé la gana.

      No es un derecho vinculado a la condición de interesado.

3. **Las leyes de transparencia regulan un mecanismo de resolución de conflictos específico** → la ley de transparencia prevee la creación de una instancia específica ante la que presentar las reclamaciones en materia de transparencia.

   A **nivel Estatal**, → **Consejo de Transparencia.**

   Algunas **CCAA** han creado su propia instáncia, en Cataluña es la **GAIP.**

   Que existan estas instáncias implica que el ciudadano al que le deniegan la información puede utilizar las vías habituales de impugnación administrativa (recurso de reposición y contencioso) o puede, potestativamente, presentar una reclamación ante este órgano especializado. Y, si el órgano especializado no le da la razón, puede ir igualmente al juicio.

   Al final siempre tenemos la garantía judicial (contencioso administrativo).

COMPLEMENTAR MANUAL

▼ **¿Quién se somete a la ley de transparencia y buen gobierno?**

AAPP así como otras entidades públicas que no son administración → partidos políticos + sociedades mercantiles + universidades públicas + federaciones deportivas.

▼ **¿Qué limitaciones tiene el derecho subjetivo de acceso a la información pública?**

- Proteccióun de datos.
- Solicitudes no estimadas por ser, por ejemplo, peticiones abusivas.